

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 23/06/2026, de la Dirección General de Calidad Ambiental, sobre la evaluación ambiental estratégica, del plan denominado: Modificación Puntual número 4, de las Normas Subsidiarias de Villafranca de los Caballeros, (expediente PLA-SC-23-0519), situado en el término municipal de Villafranca de los Caballeros (Toledo), cuyo promotor es el Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros. [2026/5667]

La Ley 2/2020, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, en su artículo 5.2 concreta los planes y programas que deben ser sometidos a evaluación ambiental estratégica simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los criterios establecidos en el anexo V de dicha Ley.

En concreto, los cambios planteados en el documento presentado se consideran una modificación menor de un plan que, no constituyendo una variación fundamental de las estrategias, directrices y propuestas o cronología de la ordenación vigente, produce diferencias en los efectos previstos. Por lo que la modificación puntual número 4 de las normas subsidiarias de Villafranca de los Caballeros, se encontraría en el supuesto contemplado en el artículo 5.2 a de la Ley 2/2020, debiendo someterse al procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada.

Primero. Descripción de la modificación puntual definida en la documentación aportada por el promotor.

La modificación puntual número 4 de las normas subsidiarias (NNSS) de Villafranca de los Caballeros, tiene como objetivo actualizar y renovar este documento de planeamiento, corrigiendo errores previos a la anterior modificación, que quedaban pendientes de subsanación, así como actualizar las innovaciones que afectan a las determinaciones tanto de la ordenación estructural, como de la ordenación detallada, abarcando la totalidad de suelo urbano y zonas anexas a éste de suelo rústico. Concretamente, las modificaciones que se plantean son las siguientes:

- Nueva clasificación de suelo para sistemas generales y locales de zonas verdes públicas y equipamiento del parque municipal.
- Nueva clasificación de suelo en urbano de reserva mediante nuevas unidades de ejecución para ampliaciones del municipio, con mejora de las directrices definitivas de la estrategia de evolución urbana y ocupación del territorio. Se plantea una unidad de ejecución residencial de 6.888 m² (UE-R-06) al oeste, que permita la continuidad del suelo urbano hasta el parque municipal. Se plantean tres unidades de ejecución industriales de 22.863 m², 21.464 m² y 28.706 m² (UE-I-01^a, UE-I-01B y UE-I-02) al sur, siendo de gran importancia para el municipio la generación de este suelo en previsión para un futuro desarrollo de polígono industrial, del cual carece el municipio a día de hoy, contando solamente con varias zonas dispersas. También se plantea una unidad de ejecución residencial de 5.422 m² (UE-R-11) al este, que permita la continuidad del suelo urbano hasta el complejo deportivo.
- Nueva clasificación y calificación de suelo en urbano residencial en varios puntos ya consolidados.
- Nueva clasificación y calificación de suelo para sistemas generales de equipamiento deportivo del complejo deportivo "11 de julio de 2010".
- Cambio de la calificación de uso dotacional viario a uso residencial. Este otro punto se desarrolla en cuatro pequeñas zonas tratándose de la modificación de la calificación de unas partes que, actualmente se contemplan como viario y llevan siendo suelo residencial desde antes de la aprobación de las NNSS.
- Cambio de calificación de uso residencial a uso dotacional viario y de uso dotacional equipamiento privado a uso residencial por acuerdo entre propiedad privada y el Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros.
- Calificación de suelo urbano en las NN.SS. a suelo urbano de reserva mediante nuevas unidades de ejecución.
- Cambio de calificación de uso residencial y dotacional viario a uso dotacional equipamiento como sistemas estructurantes de las ermitas de San Marcos, San Sebastián y San Blas.
- Cambio de calificación de uso residencial a uso dotacional equipamiento del centro social polivalente.
- Cambio de calificación de uso industrial a uso residencial de parcela en avenida. de las Lagunas, siendo actualmente una vivienda unifamiliar existente desde 1.989, considerando un error el no estar incorporado este suelo como residencial en la aprobación inicial aprobada de las NN.SS. del año 1.991.
- Reordenación de alineación por apertura de vial con prolongación de la calle Río Cigüela hasta calle Río Guadiana y de calificación en la manzana del pabellón polideportivo municipal Jorge Maqueda.

En cuanto a la ordenación detallada, se modifican los siguientes epígrafes:

- Modificación de subcapítulos III.4. Uso artesanía y III.5. Uso industrial y cancelación de subcapítulo III.6. Uso almacén. Se pasa a modificar en esta Ordenanza, el apartado a. Condiciones de volumen, liberando la ocupación en plantas altas y adaptando la edificabilidad en función de la anchura de calles sin modificar el aprovechamiento. El apartado b. Tipología de la edificación, dejando la tolerancia de otro uso en plantas altas además de la baja, quedando el conjunto de usos compatibles sujeto a no superar el 40% del suelo de la manzana para no desvirtuar el uso global de la misma. También se modifica el apartado c. Usos prohibidos, concretando compatibilidad con las diferentes categorías industriales que se han definido en los nuevos subcapítulos III.4. y III.5. Además, se seguirá respetando el cómputo máximo edificable establecido en el artículo 36 de las NN.SS. modificado por la modificación puntual número 3.
- Modificación de Ordenanza 2; Se pasa a modificar en esta ordenanza, el apartado a. Condiciones de volumen. También se modifica el apartado c. Usos prohibidos, concretando compatibilidad con las diferentes categorías industriales que se han definido en los nuevos subcapítulos III.4. y III.5.
- Modificación Ordenanza 3; Se pasa a modificar en esta ordenanza, el apartado b. Tipología de la edificación. También se modifica el apartado c. Usos prohibidos, concretando compatibilidad con las diferentes categorías industriales que se han definido en los nuevos subcapítulos III.4. y III.5.
- Modificación Ordenanza 4; Se pasa a modificar en esta ordenanza, el apartado b. Tipología de la edificación. También se modifica el apartado c. Usos prohibidos, concretando compatibilidad con las diferentes categorías industriales que se han definido en los nuevos subcapítulos III.4. y III.5. en esta modificación puntual.
- Actualización de Ordenanza 7 con establecimiento de las zonas de actuación “7-a. Equipamiento Dotacional Público” y “7-b. Equipamiento dotacional Privado” a partir de la zona “7. Equipamiento” actual.
- Actualización del artículo 10.1.- Carreteras.

Segundo. Tramitación y consultas.

Con fecha de 2 de junio de 2023, se recibió en la actual Dirección General de Calidad Ambiental, la documentación sobre la modificación puntual número 4 de las normas subsidiarias de Villafranca de los Caballeros, cuyo promotor es el Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros.

Mediante Resolución de 20 de julio de 2023, se avocaron las competencias para la tramitación de la evaluación ambiental estratégica simplificada, para así emitir el informe ambiental estratégico de la modificación puntual número 4 de las normas subsidiarias de Villafranca de los Caballeros por esta Dirección General de Calidad Ambiental.

Con fecha 4 de agosto de 2023, se formulan las consultas previas a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con el objeto de que informen en el ámbito de sus competencias, de acuerdo con el artículo 32 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha. Estos organismos e instituciones consultadas fueron los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que emitieron contestación a las consultas formuladas):

- (*) Confederación Hidrográfica del Guadiana
- (*) Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural - Dirección General de Desarrollo Rural
- Consejería de Educación, Cultura y Deportes - Dirección General de Inclusión Educativa y Programas
- (*) Consejería de Fomento - Dirección General de Carreteras y Transportes
- Consejería de Fomento - Dirección General de Planificación Territorial y Urbanismo
- Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas - Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa- Dirección General de Protección Ciudadana
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo - Servicio de Industria y Energía
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo - Servicio De Medio Ambiente
- (*) Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo - Servicio de Medio Natural
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo - Servicio de Minas
- (*) Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo
- Delegación Provincial de Fomento de Toledo - Servicio Ejecución y Apoyo Urbanístico
- (*) Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha
- Ministerio De Fomento - Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha
- (*) Ministerio De Transición Ecológica y Reto Demográfico - Dirección General de Política Energética y Minas
- Sociedad Española de Ornitología (Seo Birdlife)

Posteriormente, en fecha 15 de noviembre de 2023, se realiza consulta a la Mancomunidad de Algodor, y se requiere información adicional al Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros, documentación que tuvo entrada en esta Dirección General el 13 de diciembre de 2024, con un refundido del documento inicial que se actualiza a fecha de noviembre de 2024.

Las sugerencias y los aspectos más importantes que figuran en las contestaciones a las consultas recibidas por el órgano ambiental se incluyen en el apartado Cuarto de la presente resolución.

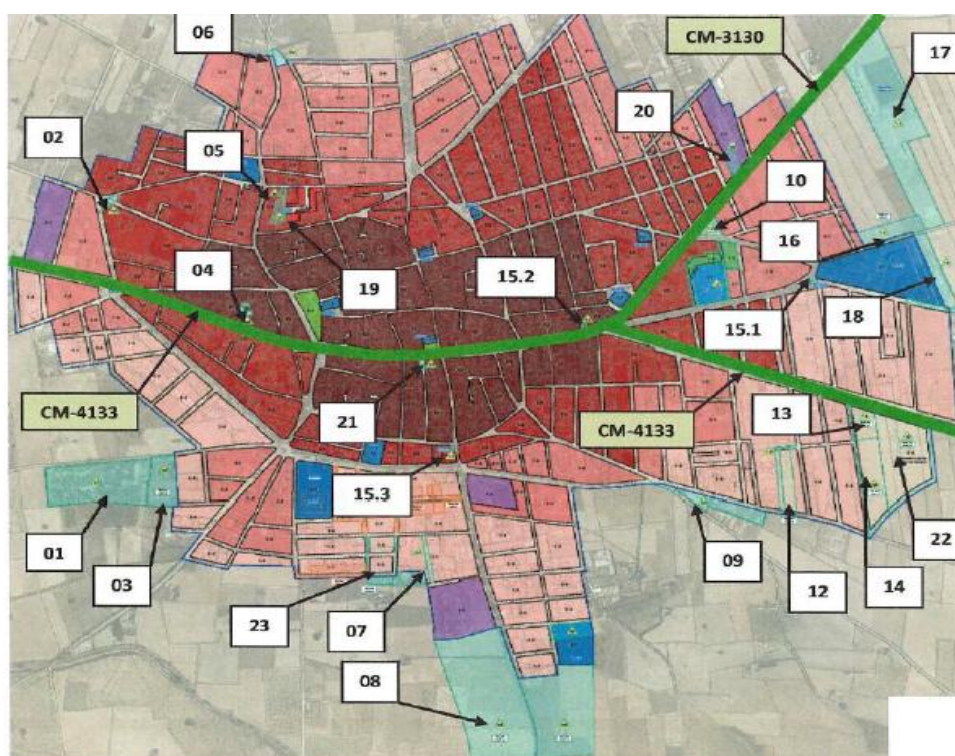
Los informes podrán encontrarse en la aplicación Nevia de consulta de expedientes de Evaluación Ambiental, a través del siguiente enlace (<https://neva.jccm.es/nevia>), buscando por número de expediente PLA-SC-23-0519.

Tercero. Análisis según los criterios del anexo V de la Ley 2/2020.

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo V de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el plan o programa debe someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria, según lo previsto en la sección 1.^a del capítulo I del título II de dicha Ley.

3.1 Características del plan o programa.

La superficie total afectada por la modificación planteada es de aproximadamente 154.260 m². De las nueve actuaciones que suponen cambio de clasificación del suelo rústico a urbano de reserva, dos de ellas se sitúan al oeste del municipio (01 y 03), tres más al sur (08, 09 y 23), otra al norte (06), quedando las tres últimas (16, 17 y 18) ubicadas al este del núcleo urbano. Los ámbitos de actuación y las modificaciones planteadas se muestran en la siguiente imagen:



Modificación de la ordenación estructural:

- Actuaciones que modifican la clasificación del suelo rústico en suelo urbano de reserva (01, 03, 06, 08, 09, 16, 17, 18 y 23).
- Actuaciones que modifican la calificación del suelo urbano de las NN.SS. (02, 04, 05, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21 y 22).
- Actuaciones de reordenación urbana (07 y 11).

Modificación de la ordenación detallada:

- Modificación y cancelación de algunos subcapítulos de las NN.SS.
- Modificación y actualización de algunas ordenanzas de las NN.SS.
- Actualización del artículo 10.1. de las NN.SS.

Las actuaciones que pasarán de suelo rústico a urbano serán añadidas al casco urbano municipal con su correspondiente proceso de urbanización, permitiendo la correcta conexión entre todo el suelo urbano.

A continuación, se detallan las actuaciones que modifican la clasificación del suelo rústico de reserva en urbano:

Número Actuación	Clase de suelo actual	Clase de suelo tras la modificación
1	Rústico de reserva	Urbano consolidado incorporado
3	Rústico de reserva	Urbano de reserva (UE-R-06)
6	Rústico de reserva	Urbano consolidado incorporado
8	Rústico de reserva	Urbano de reserva (UE-I-01A, UE-I-01B y UE-I-02)
9	Rústico de reserva	Urbano consolidado incorporado
16	Rústico de reserva	Urbano de reserva (UE-R-11)
17	Rústico de reserva	Urbano consolidado incorporado
18	Rústico de reserva	Urbano consolidado incorporado
23	Rústico de reserva	Urbano de reserva (UE-R-02)

Las carreteras de titularidad autonómica afectadas por la figura de planeamiento son las redes comarcales CM-3130 y la CM-4133, así como la carretera de titularidad de la Diputación de Toledo TO-3091.

El municipio de Villafranca de los Caballeros recibe suministro de agua potable en alta desde el sistema de abastecimiento Algodor, cuyo servicio es prestado por la Mancomunidad del Río Algodor, perteneciente a la cuenca hidrográfica del Tajo.

Dispone de una inscripción de un aprovechamiento de aguas privadas en la sección c del registro de aguas (P-10525/1988) para el abastecimiento poblacional, con un volumen máximo anual otorgado de 500.050 m³/año. El consumo medio diario del municipio durante el año 2023 fue de 984,13 m³/día, lo que supone un 1,54% superior a la dotación aprobada, siendo el mayor día de consumo durante el mes de agosto de unos 1.205 m³/día. Se ha estimado un aumento de la demanda debida a los futuros desarrollos del planeamiento en tramitación, tanto residencial como industrial, de 44.808 m³/año, es decir, un consumo medio diario en torno a 123 m³/día.

El municipio dispone de un depósito de almacenamiento de agua potable destinado al abastecimiento de la población con dos vasos y una capacidad de 2000 m³, lo que supondría con el aumento debido al desarrollo del planeamiento en tramitación, una capacidad de almacenamiento frente al desabastecimiento en caso de avería, cercano a los 2 días durante los días de menor consumo del año.

El informe de Aqualia aportado, certifica que el desarrollo de las modificaciones planteadas cuenta con los recursos hídricos suficientes para poder ser realizadas.

El informe de la Confederación Hidrográfica del Guadiana se señala que el municipio dispone de una autorización de vertido de la Confederación Hidrográfica del Guadiana con referencia VU-002/19-TO, por la que se autoriza a verter un volumen de 525.600 m³/año al cauce del río Amarguillo, con una serie de condiciones y limitaciones. No obstante, esta autorización de vertido no producirá plenos efectos jurídicos hasta que la Confederación Hidrográfica del Guadiana no apruebe el acta de reconocimiento final favorable de las obras e instalaciones.

El volumen de aguas fecales vertido derivado de esta modificación se ha estimado en 33.606 m³/año, mientras que el volumen estimado de aguas pluviales sería de 49.767 m³/año. La suma de ambos vertidos haría un total de 83.373 m³/año vertidos a la EDAR del municipio. El municipio de Villafranca de los Caballeros incorporó una nueva estación depuradora de aguas residuales en 2022 con capacidad de diseño de 525.600 m³/año, equivalente a 1.440 m³/día. Contando con que el desarrollo de las actuaciones urbanísticas planteadas estuviese completamente finalizadas en un horizonte que podría darse en 20 años, se ha calculado una media de aumento de volumen vertido anual de 4.169 m³/año.

3.2 Características de los efectos y del área probablemente afectada.

Los terrenos afectados por las modificaciones planteadas no se hallan en ningún área protegida, hábitats ni elementos de protección especial, ni ningún otro recurso natural de los previstos en la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha, que pueda verse afectado de forma apreciable por el desarrollo del planeamiento modificado. Tampoco se ven afectados montes de utilidad pública, formaciones boscosas naturales o vías pecuarias.

Sin embargo, gran parte de los terrenos planteados en esta modificación se encuentran en zona inundable o zona de flujo preferente. Las actuaciones número 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, se localizan en zona inundable, las 8, 9, 16 y 17 además, están en zona de flujo preferente, las 16, 17 y 18 también se encuentran en zona de policía. De este modo, en relación a las características de los efectos y del área probablemente afectada, de llevarse a cabo dicha modificación, existe la posibilidad de riesgo para la salud humana (debido, por ejemplo, a accidentes), en caso de inundaciones.

De acuerdo con la Disposición Adicional Primera del Reglamento del Suelo Rústico de Castilla-La Mancha (Decreto 242/2004, de 27 de julio, y modificaciones posteriores), la zona inundable debe clasificarse como zona verde del suelo urbano o urbanizable. Para poder clasificar el suelo como urbano de reserva y poder llevar a cabo una actuación de urbanización (siempre teniendo en cuenta las limitaciones de usos indicadas en el párrafo anterior), se deberán diseñar las medidas oportunas para que dicho suelo quede fuera de la zona inundable.

Así, se deberá realizar un estudio en el que se muestre la situación preoperacional y la situación postoperacional después de aplicar una serie de medidas constructivas y de diseño que posibiliten la actuación pretendida.

Por otra parte, en estas zonas inundables se deberá cumplir con las limitaciones de usos establecidas en el artículo 14 bis limitaciones a los usos del suelo en la zona inundable del Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del dominio público hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, y otros reglamentos en materia de gestión de riesgos de inundación, caudales ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de aguas residuales.

También recuerda la Confederación Hidrográfica del Guadiana que, con el objeto de garantizar la seguridad de las personas y bienes, de conformidad con lo previsto en el artículo 11.3 del TRLA, y sin perjuicio de las normas complementarias que puedan establecer las comunidades autónomas, se deberá atender lo estipulado en el artículo 9 bis del Reglamento del DPH, que establece las limitaciones a los usos en zona de flujo preferente (ZFP). En los suelos que se encuentren a fecha 30 de diciembre de 2016 en la situación básica de suelo rural (según definición del artículo 21 Real Decreto 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana), no se permitirá instalar las actuaciones descritas en el artículo 9bis.

Además, de acuerdo con el artículo 78.1 del Reglamento del DPH, para realizar cualquier tipo de construcción en zona de policía de cauces, se exigirá la autorización previa al organismo de Cuenca. Por tanto, en todos los casos, los proyectos derivados del desarrollo del planeamiento deberán ser comunicados a dicho organismo para que se analicen las posibles afecciones al dominio público hidráulico y a lo dispuesto en el artículo 9, 9 bis, 9 ter, 9 quáter, 14 y 14 bis del propio Reglamento.

Para las edificaciones ya existentes, tanto en zona de flujo preferente como en zona inundable, e independientemente de la clasificación del suelo, el ayuntamiento fomentará la adopción de medidas de disminución de la vulnerabilidad y autoprotección, todo ello de acuerdo con lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil y la normativa de las comunidades autónomas. Asimismo, el promotor deberá suscribir una declaración responsable sobre el riesgo de inundación existente en la que exprese claramente que conoce y asume el riesgo existente y las medidas de protección civil aplicables al caso, comprometiéndose a trasladar esa información a los posibles afectados, con independencia de las medidas complementarias que estime oportuno adoptar para su protección.

Por otro lado, se realizará la reserva de suelo, con clasificación de suelo rústico no urbanizable de protección de infraestructuras, en la zona de dominio público y de servidumbre de la carretera, siempre y cuando dichos terrenos no formen parte de los desarrollos previstos en el planeamiento. En aquellos casos en que dichos terrenos sí formen parte de desarrollos previstos por el planeamiento, se calificarán como sistemas generales de infraestructuras.

Por último, según los planos aportados, las modificaciones planteadas podrían afectar parcialmente a los siguientes elementos del inventario del patrimonio cultural de Castilla-La Mancha; 07451870017.-era del carril de San Cristóbal (Polígono 009, Parcela 00444) y a las ermitas de San Blas y San Sebastián inventariadas con los números 07451870063 y 07451870064 del documento de Protección del Patrimonio Arqueológico para el Planeamiento urbanístico de Villafranca de los Caballeros (Toledo).

Cuarto. Necesidad de Sometimiento a Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria.

Como consecuencia del análisis realizado, esta Dirección General de Calidad Ambiental, en virtud del Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 20 de julio de 2023, de esta Dirección General por la que se avocaron las competencias para la tramitación de la evaluación ambiental estratégica simplificada de este expediente y conforme a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, resuelve que el plan denominado "Modificación puntual número 4 de las normas subsidiarias de Villafranca de los Caballeros (expediente. PLA-SC-23-0519)", debe someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria.

La tramitación seguirá el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria previsto en la sección 1ª del capítulo I del título II de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la Sede Electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible (<https://nevia.castillalamancha.es/>), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

De conformidad con el artículo 54.5 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de autorización del proyecto, en su caso.

Toledo, 23 de junio de 2026

El Director General de Calidad Ambiental
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO